

一、强奸事实

1. 2023年春节前一天，被告人赖某某将被害人熊某甲（被侵害时年满十四周岁未满十五周岁）拖进熊某甲房间内，以被子盖头、按倒在床上的方式强行与熊某甲发生性关系，导致熊某甲阴道出血。

2. 2023年春节后一天，被告人赖某某与熊某甲一起从位于某市的房子楼阁中搬玉米下楼时，赖某某将熊某甲困在楼梯转角处，将熊某甲抱起并按在楼梯转角的门板上，强行与熊某甲发生性关系。

3. 2023年农历二月初六，被告人赖某某从某市驾车搭载熊某甲回老家，两人途经某市时在某宾馆办理入住并在同一间房内休息。赖某某于当晚胁迫熊某甲与其发生性关系，次日凌晨赖某某再次胁迫熊某甲与其发生性关系。

4. 2023年3月底一天，被告人赖某某在某工地宿舍内，强行脱掉熊某甲的衣物并将熊某甲压在床上发生性关系。

二、强制猥亵事实

2023年春节过后，被告人赖某某与胡某某、熊某甲一起搭乘胡某1驾驶的车辆从某市返回老家途中，赖某某在熊某甲言语表示拒绝、拍打手臂表示抗拒后仍将手伸进熊某甲的衣服继续抚摸熊某甲的胸部、阴道等隐私部位。

三、猥亵儿童事实

2023年2月，被告人赖某某驾驶车辆搭载熊某乙、熊某甲前往朋友家吃饭途中，赖某某在车上对坐在副驾驶室的熊某乙（被侵害时十三周岁）实施抚摸胸部、左侧腰的猥亵行为。

【案件焦点】

被告人拒不认罪，如何准确把握“零口供”的证据审查。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区龙州县人民法院经审理认为：被告人赖某某违背妇女意志，胁迫未成年女性多次发生性关系，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十六条第一款的规定，构成强奸罪。赖某某违背他人意愿强制猥亵未成年女性，猥亵幼女，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第一款、第三款的规定，构成强制猥亵罪、猥亵儿童罪。综上，判决：

一、被告人赖某某犯强奸罪，判处有期徒刑六年六个月；

二、犯强制猥亵罪，判处有期徒刑二年二个月；

三、犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑二年六个月，总和刑期十一年二个月，决定执行有期徒刑十一年。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案是一起较为典型的发生在家庭成员关系中熟人性侵未成年人的案件，就性侵案件的性质而言，通常是“一对一”的作案形态，以及犯罪对象的特殊性，本案中，被告人与被害人系叔侄关系，未成年人基于对身份的敬畏和忌惮，长期遭受性侵而不敢反抗、揭发，案发后没有及时报案，时过境迁使得证据的收集提取存在一定的困难。

一、对于性侵害未成年人的犯罪案件，无直接证据的“零口供”案件审查要点

现实中，遭受性侵的被害人基于担心隐私泄露、家庭压力、社会舆论等方面考虑而选择隐忍、不敢揭发，在性侵案件无直接证据锁定被告人犯罪的情况下，被告人往往也心存侥幸对自己的犯罪行为作无罪辩解，拒绝作有罪供述或企图蒙混过关。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条的规定，没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。因此，要严格把握性侵犯罪被告人“零口供”案件的审查，要点在于审查在案证据的“三性”，即客观性、关联性、合法性，在此基础上再着重审查发破案经过是否客观、自然，客观性证据的指向是否明确、单一，被告人的供述或无罪辩解是否合理，同时“零口供”案件还要重点审查被害人的陈述、证人证言是否客观真实，是否存在无法排除的矛盾和合理怀疑，在此基础上结合全案其他证据，综合认定犯罪事实。本案中，由被害未成年人的母亲发现异样后报案，案发侦破过程客观、自然，各被害人的陈述始终都指认被告人对其实施奸淫、猥亵行为，但无直接目击证人的证言，被告人始终作无罪辩解。故，对于全案的其他证据认定就要寻找关联，排除合理怀疑，形成内心确信。

二、对于无直接证据证实被告人实施性侵害未成年人的，着重审查并运用间接证据从而构建证据体系

第一，建立间接证据之间的连结点。间接证据所包含的信息量并不像直接证据能够反映事实的直接内容，只能证明案件事实的某一环节或片段，具有零散性。因此，审查间接证据能否相互印证，逐一排查被害人的陈述、证人证言

是否客观真实，是否存在无法排除的矛盾和合理怀疑，或者根据在案证据与案件的主要事实是否有直接或间接关系等。要在间接证据的运用上遵循多项证据印证规则，即利用多个间接证据相互作用，逻辑推演，建立证据之间的连结点，消除证据之间的矛盾，使证据相互印证进而形成一个完整的体系，才能保障单个间接证据之间的真实性、关联性，从而达到定罪的要求。本案中，首先系由被害人母亲报案发生，其次从母亲向被害人、被告人的求证，被害人父亲陈述撞见被告人与被害人二人行为的异常，炒菜阿姨陈述见到二人行为异常及被害人向其求助，向同胞姐妹陈述其遭遇，向男朋友陈述等证据，寻找相同点，建立连结点，凸显被害人的陈述更具有关联性、真实性。

第二，形成完整的定罪证据链条。对于被告人“零口供”案件，需要在审查单个间接证据具备证明能力的基础上，通过比对不同证据所含信息的内容同一或指向同一，将单一间接证据连接起来，形成相互支撑、协调一致的证明体系。如果间接证据之间不相符合或是相互脱节，就应当通过进一步补充调查，查证属实后才确定它们的证明力。本案中，被告人虽然不认罪，但被告人的供述与其他相关证据之间存在诸多矛盾和不合理之处，故被告人供述的证明力度小，存在虚假陈述之嫌疑。故，只有对所有应予证明的案件事实和情节都有真实关联的间接证据予以证明，并且间接证据之间形成环环相扣的闭合证明链条后才可以定案。

第三，合理运用事实推定排除合理怀疑，得出唯一肯定结论。在相关间接证据查证属实、相互印证，形成完整证据链条之后，运用逻辑推理和经验法则进行事实推定，将在案间接证据串联起来回溯构建案件事实，得出唯一肯定的结论。本案中，通过被害人所作的对被告人实施性侵过程的陈述来看，描述细节清楚，对遭受性侵的时间、地点、行为、当时的心理反应、对被告人身体较为隐私部位的描述，以及被害人事后的处置态度均符合未成年人年龄阶段的认知特征，同时结合其他证人的证言表明被告人平时对被害人的态度、不同寻常的拉扯动作，还有微信聊天记录隐藏的隐晦字句，医院诊断记录证明被害人处女膜存在陈旧性撕裂痕迹等，均能间接证实被害人遭受性侵的事实，且被告人

与未成年被害人系叔侄关系，存在诬告捏造自毁清白、名誉的可能性较小，也推断出被害人陈述的客观性、合理性。故，在面对被告人“零口供”且无直接证据证明案件主要事实的情况下，必然要求以事实推定的方式认定案件事实，但是事实推定是建立在盖然性的基础上，因此，为确保推理的严密性和结论的准确性，推理的每一环节必须符合逻辑和经验法则。

综上，人民法院在审理涉未成年人性侵犯罪案件中，对于“零供述”案件始终坚持通过证据的严格审查，并充分运用间接证据形成连结点，构建证据体系，依法从严惩处，充分保障被害未成年人的合法权益。

编写人：广西壮族自治区龙州县人民法院 黄子晏

网络猥亵儿童行为的准确认定

——党某强奸、猥亵儿童案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市东城区人民法院(2023)京0101刑初626号刑事判决书

2. 案由：强奸罪、猥亵儿童罪

【基本案情】

2023年8月，被告人党某与被害人王某(女，时年十三周岁)通过“S”软件结识。同年8月27日9时至14时许，被告人党某将王某带至某酒店，在明知王某未满十四周岁的情况下，两次与其发生性关系，并拍摄两段视频。同年8月27日至29日，党某通过微信向王某发送其男性生殖器照片、视频，诱导王某自慰，向王某索要两段自慰视频供其观看，并将该视频发送给部分微信

好友。同年9月4日，被告人党某被民警抓获到案。涉案物品已扣押在案。

【案件焦点】

被告人党某通过微信向王某发送其男性生殖器照片、视频，诱导王某自慰，向王某索要两段自慰视频供其观看的行为，是否构成猥亵儿童罪。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：被告人党某与不满十四周岁的幼女发生性关系，其行为已构成强奸罪，为满足自己的性刺激，对不满十四周岁的儿童实施猥亵，其行为已构成猥亵儿童罪，依法应予数罪并罚。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。根据法律规定，被告人党某奸淫不满十四周岁的幼女，应从重处罚；对未成年人实施猥亵犯罪，亦应从严惩处；鉴于被告人党某到案后能如实供述，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。据此判决：

一、被告人党某犯强奸罪，判处有期徒刑五年；犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑五年八个月；

二、在案扣押的作案工具手机一部，依法予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

在案件的办理中，关于被告人党某通过微信向王某发送其男性生殖器照片、视频，诱导王某自慰，向王某索要两段自慰视频供其观看的行为，是否构成猥亵儿童罪存在不同意见。一种意见认为，该行为符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《强奸、猥亵未成年人刑事案件解释》）第九条，属于诱骗未成年人通过网络视频聊天或者发送视频、照片等方式，暴露身体隐私部位或者实施淫秽行为，因而构成猥亵儿童罪。另一种意见认为，行为人实施的行为是通过网络向未成年人发送其男性生殖器照片、视频，诱导、索要王某自慰视频，此

类行为与传统猥亵行为中行为人直接支配儿童的身体并不同，如拍摄裸照、裸聊等直接涉及儿童身体的暴露或触摸的猥亵行为，行为人未直接对被害人施加具有性意义的“身体影响”，儿童自行拍摄照片、视频后发送给行为人的举动没有对其身体产生影响，因而该行为不宜认定为猥亵儿童行为。

猥亵儿童罪的法律规范主要调整成年人利用优势地位对儿童进行网络性侵害的情形，其法益关注的是儿童的身体隐私和尊严，判断的核心在于行为是否使儿童感知到了性体验和性刺激，是否对儿童的性心理领域产生了影响。据此，猥亵儿童行为可以分为接触性猥亵和非接触性猥亵，接触性猥亵是指行为人通过行为直接侵犯儿童身体的性私密领域，可以称之为“触觉猥亵”；非接触性猥亵是指行为人未直接接触儿童，而通过指示和支配其自我触摸以完成对自身性私密领域的侵害，从而实现猥亵儿童罪的间接正犯，可称之为“视觉猥亵”。而网络空间传播信息的便利性、快速性和广泛性为“视觉猥亵”提供了空间，成为网络猥亵儿童的主要方式之一。

具体而言，在网络猥亵儿童行为的具体判断中，其判断核心在于：其一，是否使儿童“暴露身体隐私部分”，在判断中需“综合观察暴露某个身体部位是否违反贴身禁忌和性禁忌，进而不当侵害了儿童的性私密领域”。其核心在于是否违反“贴身禁忌和性禁忌”，需综合行为人、儿童的情况及行为的具体情况予以综合认定。其二，对是否属于“淫秽行为”的判断主要考察行为是否达到侵害儿童身体隐私，进而侵害儿童的尊严和心理健康的程度。如行为人仅向儿童发送淫秽照片、视频等色情物品的，因儿童只是作为接收者的角色，并未使儿童“暴露身体隐私部分”，且未达到侵害儿童身体隐私和尊严的程度，不宜认定为猥亵行为。其三，《强奸、猥亵未成年人刑事案件解释》第九条规定，胁迫、诱骗未成年人通过网络视频聊天或者发送视频、照片等方式，暴露身体隐私部位或者实施淫秽行为，以强制猥亵罪或者猥亵儿童罪定罪处罚。该行为要求被告采取胁迫、诱骗手段，未成年人在此胁迫、诱骗之下通过网络视频聊天或者发送被害人的视频、照片，只有被害人的隐私部位和淫秽行为通过视频和照片被暴露，才侵犯到被害人的性耻辱感。此外，即使被告人诱骗被

害人发送隐私部位照片、裸照、淫秽行为视频等，行为构成强制猥亵，但其危害程度与现实中典型的抠摸、亲吻、搂抱等方式直接接触儿童身体及隐私部位的猥亵行为相比，在量刑时是否应予以区分。

本案中，被告人党某的猥亵行为可以分为三个部分：其一，通过微信向王某发送其男性生殖器照片、视频，如上所述，该行为不足以认定为猥亵行为；其二，被告人党某诱导王某自慰，向王某索要两段自慰视频供其观看，自慰视频明显违反“贴身禁忌和性禁忌”，进而不当侵害了儿童的性私密领域；其三，被告人党某将该视频发送给部分微信好友，极大地侵害儿童身体隐私和尊严，侵害了猥亵儿童罪的保护法益，符合《强奸、猥亵未成年人刑事案件解释》第九条的规定，应当认定为猥亵儿童罪。

编写人：北京市第四中级人民法院 江洛伊

北京市东城区人民法院 石魏

通过网络视频“猥亵儿童多次”的具体认定

—— 王某某猥亵儿童案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市东城区人民法院(2023)京0101刑初336号刑事判决书

2. 案由：猥亵儿童罪

【基本案情】

被告人王某某于2022年12月至2023年1月，通过某手机APP 与被害人程某(女，时年十三周岁)相识。王某某在明知被害人程某不满十四周岁的情况

下，仍通过微信聊天、语音、发送淫秽图片、文字等方式，诱导程某自慰，并诱骗程某向其发送裸露被害人阴部的照片，以此满足个人性欲。具体事实如下。

第一次：2022年1月10日上午，通过视频聊天诱使程某自慰，视频时画面未暴露程某的隐私部位，程某用文字进行回应；第二次：2023年1月10日下午，通过文字聊天诱使程某对胸部行使淫秽行为；第三次：2023年1月11日，通过文字聊天诱使程某自慰；第四次：2023年1月18日，通过文字聊天诱使程某拍摄了一张裸露阴部的照片发给王某某，然后开启视频，但视频时视频未暴露程某的隐私部位；第五次：2023年1月26日，通过文字聊天诱使程某自慰。

【案件焦点】

“多次”通过网络视频、文字形式诱使被害人自慰等，若未暴露被害人身体隐私部位等，可否构成猥亵儿童罪，并认定为“猥亵儿童多次”。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：被告人王某某为满足自己的性刺激，对不满十四周岁的儿童实施猥亵，其行为已构成猥亵儿童罪。被告人王某某对未成年人实施猥亵犯罪，依法应当从严惩处；鉴于被告人王某某到案后，如实供述所犯罪行，对其依法予以从轻处罚。据此，法院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第三款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十一条之规定，判决如下：

- 一、被告人王某某犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑二年；
- 二、在案扣押的作案工具手机一部，予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

一、通过网络视频、文字形式诱使被害人自慰等，若未暴露被害人身体隐私部位等，不构成猥亵儿童罪。

2020年《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对猥亵儿童罪进行修改，除对猥亵儿童罪设置了独立的法定刑外，还设置了四种法定刑升格情形。随后，2023年6月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《猥亵未成年人司法解释》)第九条明确了通过网络猥亵儿童的行为模式。《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的不断完善、细化，目的即在于最大化地保护儿童的性权益，回应社会对儿童保护的诉求。但对猥亵儿童行为的惩治，亦需严格恪守证据法定原则、罚当其罪、不枉不纵，尤其是在信息网络空间实施的非接触式猥亵行为，亦需在“全面保护儿童”的指引下，结合实施猥亵的具体方式，被害人人数、次数，对被害人身心影响程度，被告人有无性侵害犯罪前科劣迹等因素综合评判。

结合司法实践，笔者认为，通过网络视频、文字形式诱使被害人自慰等，若未暴露被害人身体隐私部位等，不构成猥亵儿童罪。被告人采取胁迫、诱骗手段，未成年人在此胁迫、诱骗之下通过网络视频聊天或者发送被害人的视频、照片，只有被害人的隐私部位和淫秽行为通过视频和照片被暴露，才侵犯到被害人的性耻辱感，才满足《猥亵未成年人司法解释》第九条的成立条件。此外，即使被告人诱骗被害人发送隐私部位照片、裸照、淫秽行为视频等，行为属于猥亵行为，但其危害程度与现实中典型的抠摸、亲吻、搂抱等方式直接接触儿童身体及隐私部位的猥亵行为相比，在量刑时亦应予以区分。

本案中，被告人王某某通过网络视频诱使被害人自慰，但视频聊天时未出现被害人的隐私部位及面部，且系通过发送语音和文字的方式实施的诱导行为，从行为方式上看，并不属于司法解释所规定的“通过网络视频聊天实施淫秽行为”的情形；另外，被告人王某某通过发送语音引诱被害人自慰，也不符合司法解释的相关规定。语音、文字等方式不同于拍摄裸照、淫秽视频以及视频裸

聊，裸聊可以看见对方的私密部位，呈现的是直观的画面；发送语音或文字不会暴露被害人的私密部位，也没有直观地实施淫秽行为的画面，对被害人身心健康和人格尊严的侵害程度尚未达到刑法规制的程度，如果将语音、文字型的猥亵行为入罪有扩大犯罪范畴之嫌。因此，上述行为不宜认定为猥亵儿童罪中的具体猥亵行为。

二、通过网络“多次”猥亵儿童的具体阐释

网络猥亵儿童案件中，对“猥亵儿童多次”加重条款的适用，应避免形式化理解、机械简单套用，更不能将轻微猥亵行为直接入罪，并援引“多次”的加重条款，从而对被告人升格处罚。

现实中的猥亵儿童行为，以面对面交流、身体接触等方式直接侵犯儿童的身心健康，使儿童的正常成长受到性接触的危害。网络具有间接性、匿名性等特点，认定网络空间的猥亵行为，应当基于网络媒介特点，对有关条文进行合理解释，以使入罪的网络猥亵儿童行为危害性与现实中的猥亵儿童行为危害性基本相当。本案中，被告人与被害人之间有过5次联系行为，是否每次联系行为均构成猥亵儿童罪，从而适用“猥亵儿童多次”的加重条款，是本案的焦点，结合上文论述内容，我们认为，被告人的行为虽可构成猥亵儿童罪，但不满足“多次”猥亵儿童的条件，具体理由如下。

其一，从文义解释的角度出发，《猥亵未成年人司法解释》第九条规定的网络猥亵未成年人行为构成犯罪，应当具备两个条件：（1）手段方面，网络猥亵必须通过视频聊天、发送视频、图片等方式进行。此类行为手段的特点是通过视觉可见的方式，一定程度上打破网络的间接性屏障，使被告人和被害人的接触更接近现实行为。文字聊天、语音聊天等方式不在此范围内。（2）结果方面，未成年人需要有暴露身体隐私部位或者实施淫秽行为。未成年人在前述的视频聊天、发送视频、照片中暴露了身体隐私部位或者实施淫秽行为，此时未成年人暴露身体隐私部位或实施淫秽行为处于网络空间，具有随时被传播、被暴露的高度风险，从而导致网络猥亵行为的社会危害性发生质变。综合网络猥亵未成年人构成犯罪的行为手段及结果要件，若行为人通过网络实施的视频聊天或

者发送视频、照片等方式，没有导致儿童暴露身体隐私部位或实施淫秽行为，则不成立猥亵儿童罪。

其二，从当然解释的角度出发，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十四条之规定，在公共场所故意裸露身体，情节恶劣的，构成行政违法行为。在网络上单向地向特定对象（包括儿童）发送隐私部位照片、淫秽文字等的行为，社会危害性与在公共场所裸露身体危害相当甚至更低，不足以进入刑法规制的范围。因此仅单向地向儿童发送淫秽图片、视频的行为，不构成猥亵儿童罪。

其三，从目的解释的角度出发，设置猥亵儿童罪，是为了保护儿童的身心健康，防止儿童在正常成长过程中受到性接触的不良影响。现实中的猥亵行为的危害性更为直观，网络空间的猥亵行为较为间接，但其危害性在于：儿童隐私部位、淫秽行为在网络上一经上传，就处于被暴露的危险状态之下。这种被暴露的危险以及被暴露后的影响，对儿童造成的伤害更加持久，故其危害性与现实空间实施的猥亵行为的危害性具有相当性。但行为人在网络空间通过文字聊天的方式来满足自己的性刺激，该行为并未将儿童的隐私部位、淫秽行为暴露在网络空间，故不属于《猥亵未成年人司法解释》第九条的行为规制范畴。

综上，准确认定本案，既要对被告人的单次行为是否达到网络猥亵犯罪标准进行具体分析，也要准确界定“多次”的加重处罚条款。本案被告人通过网络视频、语音、文字等形式诱使被害人自慰等，鉴于被害人在此行为过程中，并未暴露其身份、面貌甚至声音的具体行为，故不宜认定为猥亵儿童罪之猥亵行为。综合考虑到本案的行为方式、危害后果，结合立法精神、司法解释以及文义解释等，本案被告人实施的5次行为中，有4次不满足猥亵儿童罪的行为认定，无法适用“猥亵儿童多次”的加重条款，故应在五年以下有期徒刑幅度内判处刑罚。

编写人：北京市东城区人民法院 石巍

侵犯儿童非性器官敏感部位的行为应认定为猥亵

——许某某猥亵儿童案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏0682刑终76号刑事裁定书

2. 案由：猥亵儿童罪

【基本案情】

被告人许某某系某小学三年级数学任课老师，其于2020年下半年至2022年6月，在教室讲台附近，利用分发数学试卷、给学生讲解错题的时机，采用手摸、捏、拍大腿、臀部，搂、摸腰部，摸阴部、背部、锁骨等方式，对沈某某、张某甲、环某某、曹某某、夏某某、储某某、张某乙、蔡某甲、洪某某、张某丙、张某丁、林某(女，时年均九周岁)、高某某(女，时年八周岁)13名被害人实施猥亵共计16次。

案发后，被告人辩称其与被害人之间是师生关系，肢体上的接触是基于常年习惯形成的教育学生做出的不当惩戒动作，主观上无追求性刺激的故意，且大部分肢体接触的并非敏感隐私部位，亦未实施抠摸等行为，情节显著轻微，其不构成犯罪。

【案件焦点】

1. 许某某隔衣实施的摸、捏、拍大腿、臀部，搂、摸腰部，摸背部、锁骨等间接接触非性器官敏感部位的行为，属于老师对学生不当惩戒的一般违法行

为还是猥亵犯罪行为；2.本案量刑时能否适用加重处罚条款。

【法院裁判要旨】

江苏省如皋市人民法院经审理认为：本案被告人对被害人摸阴部、臀部、大腿根部等身体敏感部位的行为，对于站得离其较远的被害人，还通过搂腰、臀部等方式使被害人靠近其，再进一步实施猥亵行为，可见其主观上有追求性刺激的故意，基于该犯意下摸腰部、背部、锁骨的行为均应评价为猥亵行为。结合多名女童被猥亵后从讲台回到座位哭泣并传递书写对许某某作出猥亵行为负面评价的纸条，多名被害女童的家长向公安机关反映在案发前听孩子诉说被数学老师拍屁股、不肯穿裙子上学等异常情况，综合考虑本案中许某某利用教师这一负有特殊职责人员的身份，在较长的一段时间内于教室这一公共场所当众且多次地针对多人进行猥亵，造成涉案女童性厌恶与性羞耻的损害结果，不属于情节显著轻微，宜以猥亵儿童罪论处，并适用“在公共场所当众猥亵儿童，情节恶劣”这一加重处罚情节，提档量刑。

江苏省如皋市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百三十七条第三款、第三十七条之一、第六十四条，《中华人民共和国未成年人保护法》第六十二条之规定，作出如下判决：

一、被告人许某某犯猥亵儿童罪，判处有期徒刑八年；

二、禁止被告人许某某从事密切接触未成年人的工作；

三、扣押在案的手机一部(暂存于江苏省如皋市公安局),由该局发还被告人许某某。

一审宣判后，许某某提出上诉。江苏省南通市中级人民法院裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于许某某隔衣实施的摸、捏、拍大腿、臀部、腰部、背部、锁骨等间接接触非性器官敏感部位的行为应如何定性以及本案量刑时能否适用加重处罚条款，提档至有期徒刑五年以上。

